

CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 110/2025/QCĐG-CNĐGVN

V/v: Ban hành quy chế cuộc đấu giá

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá:

- Tài sản: Giấy chứng nhận QSDĐ QSH NỞ & TSKGLVD, số CO 561008, số vào sổ cấp GCN: CH13337 do UBND Huyện Củ Chi, TP. HCM cấp ngày 28/06/2019. DT: 3.498,3 m²

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 130/2024/HĐDVĐG-CNĐGVN ngày 23/10/2024 ký giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9;

Thực hiện Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 130/2024/HĐDVĐG-CNĐGVN/HĐSĐBS01 ngày 14/02/2025 ký giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9;

Căn cứ các văn bản pháp luật, pháp lý khác có liên quan.

Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản trên, bao gồm các điều khoản, cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên tổ chức: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0108764561-001.

- Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

ĐIỀU 2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

- Tên Cơ quan: Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi Nhánh 9.

- Địa chỉ: Số 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM.

ĐIỀU 3. TÊN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIẤY TỜ PHÁP LÝ, HIỆN TRẠNG TÀI SẢN, NƠI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, NGUỒN GỐC TÀI SẢN

1. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản: Giấy chứng nhận QSDĐ QSH NỞ & TSKGLVD, số CO 561008, số vào sổ cấp GCN: CH13337 do UBND Huyện Củ Chi, TP. HCM cấp ngày 28/06/2019.

Đặc điểm tài sản:

- Thừa đất số: 1284
- Tờ bản đồ: 25
- Địa chỉ: xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Diện tích: 3.498,3 m²
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác
- Thời gian sử dụng: 2023
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ghi chú:

GCN này tách từ GCN số CH00994 DO UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 05/08/2010

2. Giấy tờ pháp lý của tài sản

- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-202100692 ngày 19/04/2021 ký giữa ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-202101205 ngày 22/12/2021 ký giữa ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan (Bên thế chấp), bà Dương Ngọc Diệp (Bên được ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền số 005000, quyền số 04//2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/04/2021 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Diệp) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản bàn giao tài sản bảo đảm số: 01/BBBGTS ngày 17/08/2024 ký giữa ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan (Bên bảo đảm), bà Dương Ngọc Diệp (Bên được ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền số 005000, quyền số 04//2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/04/2021 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Diệp) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

- Biên bản thỏa thuận bán đấu giá số 02/BBTTĐG ngày 17/09/2024 ký giữa ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan (Bên bảo đảm), bà Dương Ngọc Diệp (Bên được ông Lê Mộng Long - bà Huỳnh Thị Kim Loan ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền số 005000, quyền số 04//2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 16/04/2021 tại Văn phòng công chứng Nguyễn Diệp) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9;

Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

3. Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

5. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Ngọc Hiên tại Agribank Chi nhánh 9.

ĐIỀU 4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Người tham gia đấu giá đăng ký xem tài sản hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chỉ: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 9 phối hợp cùng Công ty đấu giá tổ chức cho người tham gia đấu giá xem hiện trạng tài sản hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong giờ hành chính.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 19, 20, 21/03/2025.

Địa điểm xem tài sản: Tại xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Lưu ý:

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty đấu giá cung cấp hoặc theo giấy giới thiệu Công ty đấu giá đã cung cấp cho những người có nhu cầu xem tài sản;

- Xem tài sản không là điều kiện bắt buộc đối với người tham gia đấu giá, do đó khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc hiểu rõ các tính chất, đặc điểm, số lượng và chất lượng tài sản đấu giá hoặc tự cam kết về việc không có nhu cầu xem hiện trạng tài

sản, chấp nhận danh mục tài sản như mô tả tại hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc xem tài sản do khách hàng tự chi trả.

ĐIỀU 5. NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ; NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ; ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIẾP NHẬN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 07/03/2025.
- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 25/03/2025.

Lưu ý: Thời gian tính trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật.

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chỉ: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.35174055.

ĐIỀU 6. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ VÀ CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Giá khởi điểm: 16.150.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm năm mươi triệu đồng chẵn*).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản bảo đảm đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức "có sao bán vậy".

2. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

- Người đăng ký xem tài sản phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản được mua (nếu có).
- Người mua được mua tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Đối với các tài sản chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết và chấp hành theo các quyết định của cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản chịu.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 7. TIỀN MUA HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, NGÀY, GIỜ BẮT ĐẦU, HẾT HẠN NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một triệu đồng*).

2. Tiền đặt trước: 1.615.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm mười lăm triệu đồng*).

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước

- Thời gian bắt đầu: 08h00' ngày 07/03/2025.

- Thời gian hết hạn: 17h00' ngày 25/03/2025 (báo có ngân hàng tính đến 17h00' ngày 25/03/2025).

4. Phương thức thanh toán tiền đặt trước: chuyển khoản theo thông tin như sau:

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

- Số tài khoản: 1380206476;

- Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé;

- Nội dung: "<Tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá TS... của Agribank CN9".

Ví dụ: Cty A/A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá TS... của Agribank CN9.

*** Lưu ý đối với người tham gia đấu giá:**

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước theo đúng quy định tại Thông báo đấu giá tài sản (*Quy chế cuộc đấu giá không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước 01 tài sản bằng nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt*);

- Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không có bất kỳ thỏa thuận nào với người tham gia đấu giá về việc chấp thuận nộp tiền đặt trước sau thời điểm hết hạn hoặc nộp vào số tài khoản khác số tài khoản đã được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này. Chứng từ "**Báo có**" đến tài khoản của Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh sau **17h00'** của ngày hết hạn mặc nhiên được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá;

- Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng chịu phí theo mức quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng chuyển đến và chuyển đi.

ĐIỀU 8. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính từ 08h00' ngày 07/03/2025 đến 17h00' ngày 25/03/2025.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chi: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực tài chính và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Các tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là “*người đăng ký tham gia đấu giá*”).

Trường hợp, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ một doanh nghiệp đại diện cho nhóm Công ty tham gia đấu giá; Doanh nghiệp liên danh/liên kết/ hợp tác theo đúng quy định của pháp luật với một doanh nghiệp khác thì chỉ được một doanh nghiệp đại diện cho liên danh/liên kết tham gia đấu giá.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, người tham gia đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông báo đấu giá tài sản, **Quy chế cuộc đấu này** để đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia theo khoản 6 Điều 8 Quy chế này.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

Nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá (Theo khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản)

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam; Đại chỉ: Ô số 6, Tầng 1 Tòa nhà Sunrise IIA, NO2A, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá được nộp (01 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu), bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty ban hành);
- CCCD/Hộ chiếu của người tham gia đấu giá (đối với khách hàng cá nhân);
- Giấy đăng ký hoạt động được thành lập theo quy định pháp luật (đối với tổ chức);
- CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- Giấy ủy quyền bản chính, CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (khách hàng gửi bản chụp chứng từ vào hòm thư điện tử: daugiavnhcm@gmail.com để phục vụ việc đối soát nếu khoản tiền đặt trước được nộp sau khi đã nộp Hồ sơ tham gia đấu giá).

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá phải nộp đủ các tài liệu như nêu trên, mọi sự điều chỉnh giấy tờ hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn nộp hồ sơ chưa kết thúc;

- Người tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ là bản sao chứng thực hoặc bản photo có bản gốc đối chiếu.

ĐIỀU 9. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 09h15' ngày 28/03/2025.

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 108 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá tài sản phải có mặt tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá trước thời gian bắt đầu phiên đấu giá ít nhất 15 phút để làm thủ tục điểm danh vào phòng đấu giá. Các khách hàng đến trễ sẽ không được tham gia đấu giá.

Trường hợp bất khả kháng có sự thay đổi về địa điểm tổ chức phiên đấu giá, Công ty sẽ thông báo kịp thời đến Người có tài sản và người đủ điều kiện tham gia đấu giá bằng văn bản chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá qua một trong các hình thức: Email hoặc số điện thoại khách hàng đã cung cấp trên phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

ĐIỀU 10. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói trực tiếp tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

ĐIỀU 11. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TRUẤT QUYỀN THAM GIA ĐẤU GIÁ; CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Tại phiên đấu giá, buổi công bố giá người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (các trường hợp bất khả kháng được áp dụng theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015).

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm các quy định: (1) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; (2) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (3) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; (4) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; (5) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; (6) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (7) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; (8) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan (Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản).

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản).

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận (Điều 50 Luật Đấu giá tài sản).

- Từ chối kết quả trúng đấu giá sau (Điều 51 Luật Đấu giá tài sản).

ĐIỀU 12. ĐĂNG KÝ VÀ RÚT LẠI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐẤU GIÁ

1. Đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá phải chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và theo Thông báo đấu giá tài sản được phát hành công khai.

2. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá

- Trường hợp, người đã đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, nếu sau đó muốn rút lại việc tham gia đấu giá thì phải thông báo chậm nhất vào ngày hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

- Mọi trường hợp thông báo rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định như trên thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, khách hàng vẫn phải tham gia cuộc đấu giá.

ĐIỀU 13. BƯỚC GIÁ, VIỆC ÁP DỤNG BƯỚC GIÁ TẠI CÁC VÒNG ĐẤU GIÁ TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘC ĐẤU GIÁ CÓ BƯỚC GIÁ VÀ CÁC VÒNG ĐẤU GIÁ; GIÁ TRẢ HỢP LỆ VÀ GIÁ TRẢ KHÔNG HỢP LỆ

1. **Bước giá:** 20.000.000 đồng. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá được xác định là mức chênh lệch tối thiểu.

Lưu ý: Trả theo nguyên tắc tròn bước giá, ví dụ: một, hai, ba, ... bước giá.

2. **Việc áp dụng bước giá:** Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

3. **Giá trả hợp lệ:** Người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả sau phải trả giá cao hơn giá của người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất một bước giá.

4. **Giá trả không hợp lệ:** Người tham gia đấu giá phải trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả sau trả thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất một bước giá. Người trả sau trả giá cao hơn giá của người trả giá trước liền kề đã trả nhưng bước giá không tròn bước giá.

ĐIỀU 14. NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, giờ theo Thông báo đã quy định.

- Tại phiên đấu giá, chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới được vào phòng tổ chức phiên đấu giá. Đối với tổ chức có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá chỉ được cử 01 (một) đại diện tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền, phải có giấy ủy quyền (01 bản gốc) và 01 bản CCCD/CMND sao y chứng thực của người được ủy quyền tham gia phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng chất kích thích trước khi đến tham gia phiên đấu giá, không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá, không đi lại trong phòng đấu giá, không tự ý rời khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.

- Người tham gia đấu giá không sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác để trao đổi với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá khác trong khi tham dự phiên đấu giá; nếu phát hiện có hành vi gian dối, phá rối, cản trở cuộc bán đấu giá hoặc liên kết thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, đấu giá viên sẽ truất quyền tham gia đấu giá và yêu cầu Cơ quan Công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 15. TRÌNH TỰ MỞ PHIÊN ĐẤU GIÁ, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ, DIỄN BIẾN PHIÊN ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ PHIÊN ĐẤU GIÁ

1. **Mở đầu phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá:**

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn việc trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá.

2. Nguyên tắc xác định giá trúng đấu giá: là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên, Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

3. Diễn biến phiên đấu giá:

- Người tham gia phiên đấu giá sử dụng số thẻ được phát làm phương tiện trả giá. Nếu người tham gia trả giá cùng lúc thì thẻ có số thứ tự nhỏ hơn sẽ được ưu tiên trả trước.

- Người tham gia phiên đấu giá trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm, sau khi Đấu giá viên gõ búa 01 lần, người nào có giá trả thì giơ số thẻ của mình lên rồi trả giá.

- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá, mỗi lần trả giá cách nhau tối đa 30 giây.

- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn. Phiên đấu giá kết thúc khi Đấu giá viên gõ búa 03 lần.

- Nếu khách hàng đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá và không được hoàn trả tiền đặt trước. Tiền đặt trước này sẽ thuộc về người có tài sản.

- Trường hợp, trước khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tuyên bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục giữa những người tham gia đấu giá còn lại và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Nếu trong số những người tham gia đấu giá còn lại có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tiếp tục phiên đấu giá để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu tất cả những người tham gia đấu giá còn lại không đồng ý đấu giá tiếp thì cuộc đấu giá đó coi như không thành.

- Trường hợp, sau khi Đấu giá viên đã tuyên bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu

100
TỶ
P 1
IET
IAN
MINH
P 100

giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. Người từ chối kết quả trúng đấu giá sẽ mất khoản tiền đặt trước. Tiền đặt trước này sẽ thuộc về người có tài sản.

4. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

5. Kết thúc phiên đấu giá

- Sau khi có kết quả của phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo bằng văn bản cho Người có tài sản đấu giá về kết quả đấu giá.

- Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá và các thông tin của người trúng đấu giá.

ĐIỀU 16. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.

- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá.

- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.

- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản.

- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp.

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 17. TIỀN ĐẶT TRƯỚC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước đúng số tiền, quy cách và thời gian quy định.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

3. Khoản tiền đặt trước được xử lý như sau:

a) Những người không trúng đấu giá, không mua được tài sản, không vi phạm quy chế đấu giá bao gồm cả người rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá đúng thời hạn quy định, được nhận lại 100% số tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản).

b) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 18. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

4. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Thời hạn ký hợp đồng mua, bán tài sản:

- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá. Trường

hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

ĐIỀU 19. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN MUA TÀI SẢN, BÀN GIAO TÀI SẢN

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

a/ Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

+ Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán tài sản (đã bao gồm số tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua tài sản đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.

+ Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết, người mua tài sản đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán tài sản. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

b. Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, người mua nộp vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 theo số tài khoản: **459901** tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9.

c. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9 theo số tài khoản **459901** tại Agribank Chi nhánh 9.

2. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Thời gian giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Agribank Chi nhánh 9 nhận được đủ tiền bán tài sản (sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ tài chính như thuế, phí, thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của pháp luật). Tài sản được bàn giao theo nguyên trạng “*có sao giao vậy*” cho người trúng đấu giá, Agribank Chi nhánh 9 và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm cho những sai biệt về hiện trạng thừa hoặc thiếu về số lượng, khối lượng và chất lượng của tài sản bàn giao thực tế so với hiện trạng ban đầu của tài sản đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, các bên cùng thương thảo phương án giải quyết phù hợp.

b) Trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày tiến hành bàn giao tài sản, người trúng đấu giá sẽ tiến hành di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực có tài sản, nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không di dời tài sản thì người trúng đấu giá phải có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí trông coi, bảo quản tài sản và các chi phí khác liên quan cho người có tài sản đấu giá.

c) Phương thức giao tài sản: Agribank Chi nhánh 9 bàn giao nguyên trạng tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Agribank Chi nhánh 9 thông báo cho Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh biết về thời gian và địa điểm bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản để Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận.

d) Địa điểm bàn giao giấy tờ liên quan đến tài sản: tại trụ sở Agribank Chi 9; địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Thành Phố Thủ Đức, Tp.HCM.

e) Địa điểm nhận bàn giao tài sản: xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

ĐIỀU 20. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Liên hệ với Người có tài sản để đi xem hiện trạng tài sản đúng thời gian quy định, nghiên cứu kỹ bản Quy chế cuộc đấu giá này trước khi nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Mọi khiếu nại thắc mắc, hay có sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản giải quyết trước thời hạn kết thúc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu không có khiếu nại gì, coi như khách hàng đã chấp nhận thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại liên quan đến tài sản sau khi kết thúc thời hạn nộp Hồ sơ tham gia đấu giá sẽ không được giải quyết.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng hiện nay của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi trúng đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền) có mặt tại phiên đấu giá.

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế này và Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17/11/2016 và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025).

- Lập biên bản đấu giá để ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của phiên đấu giá.

- Không giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá; Không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, chủng loại cũng như sự thiếu đồng bộ, chi tiết phụ kiện (nếu có) kèm theo tài sản đấu giá.

ĐIỀU 22. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tài sản được đưa ra đấu giá trên cơ sở thực tế mà khách hàng đã được xem xét hiện trạng tài sản, tham khảo kỹ, đầy đủ về nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản. Vì vậy, Người có tài sản chỉ chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản, bàn giao đúng hiện trạng tài sản như khách hàng đã tham khảo xem xét thực tế.

ĐIỀU 23. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Quyền

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán và làm căn cứ xác định quyền sở hữu tài sản của người trúng đấu giá.

- Được nhận bàn giao tài sản đấu giá theo đúng danh mục đã được cung cấp tại hồ sơ đấu giá tài sản và các giấy tờ pháp lý, hóa đơn...liên quan đến tài sản đấu giá.

- Được bồi thường thiệt hại nếu Người có tài sản bàn giao tài sản thiếu, không đúng số lượng, chủng loại như đã được mô tả tại danh mục tài sản đấu giá.

- Các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm

- Ký biên bản đấu giá

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua tài sản đấu giá và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đúng quy định; chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (nếu có).

- Khách hàng tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của tài sản, trực tiếp đi xem tài sản trên thực tế và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá theo như hiện trạng thực tế và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- Chấp thuận tự liên hệ chủ sở hữu tài sản (hoặc người được ủy quyền của chủ sở hữu tài sản) nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế của tài sản bán đấu giá.

- Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Đơn vị tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh 9 không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu

giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Agribank Chi nhánh 9 và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

- Trường hợp vì lý do mà tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì Agribank Chi nhánh 9, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, người trúng đấu giá, phải hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

- Các nghĩa vụ khác thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Cử đại diện hợp pháp nhận bàn giao tài sản theo kế hoạch bàn giao của Người có tài sản đấu giá.

- Chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh do việc chậm nhận tài sản (nếu có) và chịu mọi chi phí về các khoản thuế, phí, lệ phí, phí khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 24. CHỊU RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG

Người có tài sản chịu rủi ro đối với tài sản đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người trúng đấu giá; người trúng đấu giá chịu rủi ro kể từ khi nhận bàn giao tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra đối với tài sản đấu giá nói trên.

Phiên đấu giá này không thể thực hiện do các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch họa, có yêu cầu ngừng mở phiên đấu giá, huỷ bỏ kết quả đấu giá, huỷ bỏ hợp đồng khai thác tài sản đấu giá của Người có tài sản, Cơ quan chức năng có thẩm quyền ... Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá, người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được khôi phục về nguyên trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 25. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Người thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá và các cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá này.

Người có tài sản, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan.

Mọi trường hợp phát sinh giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này, trong trường hợp bản Quy chế này không quy định, tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định pháp luật khác liên quan.

Quy chế cuộc đấu giá được lập gồm 25 Điều, Thông báo đấu giá tài sản là một tài liệu không thể tách rời khỏi quy chế này.

**CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**TRƯỞNG CHI NHÁNH
Tô Đình Sang**